

1516521-72.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... de fls. 31. Já foi preso e condenado por roubo e, por orientação da defesa, preferiu não comentar seus antecedentes.

(fotografia de fls. 31)

Na fase policial, Emerson, representante da empresa vítima, relatou que trabalhava como agente de atendimento e segurança da Linha 5 (Lilás) do Metrô. Sua função era patrulhar pela parte externa da linha, para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1516521-72.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516521-72.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2198880/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 26290867 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2198880 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO SILVA DE BARROS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 876/2022

VISTOS.

CARLOS EDUARDO SILVA DE BARROS, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque no dia 22 de julho de 2022, por volta das 08h40min, na Avenida Carlos Caldeira Filho, altura do nº 389, Campo Limpo, nesta cidade, agindo em concurso e com unidade de desígnios e propósitos com uma

mulher ainda não identificada, teria subtraído para proveito comum, mediante destruição de obstáculo, uma parte de tubulação de ferro utilizada para escoamento de água, avaliada em R\$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais), pertencente à Linha 5 Lilás do Metrô, administrada pela concessionária Via Mobilidade.

Houve prisão em flagrante, convertida em preventiva, conforme r. decisão proferida pelo Juízo do Plantão Judiciário (fls. 90/93).

A denúncia foi recebida em 1º de agosto de 2022 (fls. 121/122).

Citado, o réu apresentou resposta escrita à acusação.

Produziu-se prova oral, com a oitiva dos representantes da vítima e interrogatório do réu.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público requereu a vinda do laudo pericial, requisitado pela autoridade policial, como constou do B0; o que foi deferido.

Sobreveio o laudo pericial do local dos fatos a fls. 160/166.

Ao final, manifestaram-se as partes em memoriais.

O Ministério Público pediu a condenação do acusado nos moldes da denúncia (fls. 156/159).

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Em caso de condenação, requereu o afastamento das qualificadoras descritas na denúncia, a fixação da pena-base no mínimo patamar legal, a fixação de regime de cumprimento de pena semiaberto, o direito de recorrer em liberdade (fls. 173/184).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 03/06, pelo auto de exibição, apreensão e entrega da res furtiva, apreendida em poder do réu (fls. 20), pelas fotografias de fls. 31/32, e pela prova oral colhida. Da mesma forma, a autoria criminosa evidenciou-se.

Na fase policial, quando da prisão em flagrante (fls. 13), o réu negou a prática delitiva. Alegou ter encontrado o tubo de ferro abandonado perto do local de sua abordagem. Disse que era morador de rua, trabalhava com reciclagem e ia vender o material para poder manter seu sustento. No tocante à marreta, alegou que não era de sua propriedade. Contou que a mulher que quebrou a viatura é sua esposa, mas não sabia seu nome, porque estão juntos há pouco tempo. Negou que a mulher estivesse em sua companhia quando o tubo de ferro foi localizado. Alegou, por fim, que apanhou dos agentes do metrô, com tapas na cara e socos nas costelas.

Em juízo, o réu admitiu ter subtraído a tubulação, mas negou ter agido em comparsaria e mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Disse que trabalhava com reciclagem e que a tubulação estava solta no chão. Apenas pegou-a. Como os seguranças vieram muito rigorosos, largou a tubulação e saiu correndo. Sua namorada ficou indignada e foi para cima deles. Não sabia o nome da namorada. Não conhecia os seguranças ou os policiais anteriormente. Sobre a marreta, disse que não havia. Reconheceu ser sua pessoa na fotografia de fls. 31. Já foi preso e condenado por roubo e, por orientação da defesa, preferiu não comentar seus antecedentes.

(fotografia de fls. 31)

Na fase policial, Emerson, representante da empresa vítima, relatou que trabalhava como agente de atendimento e segurança da Linha 5 (Lilás) do Metrô. Sua função era patrulhar pela parte externa da linha, para coibir danos e pichações. No dia dos fatos, por volta das 9h10min, estava dentro de um veículo Gol, juntamente com dois colegas, quando avistou o acusado e uma mulher na parte de baixo de um Elevado que existe na Avenida Carlos Caldeira Filho. O réu estava empurrando um carrinho de supermercado, onde havia um pedaço grande de tubulação de ferro para escoamento de

água pluvial. Emerson e sua equipe desconfiaram da atitude do casal, motivo pelo qual decidiram retornar e abordá-los. Os tubos que ficavam debaixo do Elevado eram de propriedade da Linha 5 (Lilás) e serviam para escoamento da água da chuva. O casal foi abordado pelos agentes. O acusado alegou que o pedaço de tubo estava jogado. Havia uma marreta dentro do carrinho que o réu empurrava. Então o acusado apontou para o local onde o pedaço de tubo tinha sido encontrado. Emerson e seus colegas de trabalho constataram que realmente faltava um pedaço de mais de um metro de tubulação. Somente com uma ferramenta muito forte, como uma marreta, seria possível remover aquele pedaço de encanamento. Enquanto conversavam com o réu, a mulher passou a inflamá-lo, dizendo que Emerson e seus colegas não eram policiais. Ao ser cientificado de que seria conduzido até a delegacia por suspeita de furto, o acusado mudou seu comportamento e começou a olhar para os lados. Num dado momento, o réu empreendeu fuga e tentou se jogar dentro de um córrego, mas foi contido e detido pelos funcionários do metrô. A câmera corporal que Emerson usava caiu no córrego, enquanto ele fazia esforço para puxar o acusado. O réu ficou machucado, porque ralou a barriga e os braços na mureta do córrego. Após a detenção do acusado, alguns populares ameaçaram arrebatá-lo. A mulher que o acompanhava estava munida de um facão e caminhou na direção dos agentes de segurança. Emerson pegou sua tonfa (bastão) e falou para a mulher não se aproximar. Ela ficou irritada e quebrou o vidro traseiro e danificou a lataria da viatura VW/Gol. Logo depois, ela empreendeu fuga em direção a uns barracos existentes no local dos fatos, levando consigo o facão. Outra viatura do metrô prestou apoio e os agentes de segurança conseguiram conduzir o acusado, já algemado, até a delegacia. Os agentes de segurança não conseguiram pegar a marreta que o acusado trazia consigo em razão do perigo à integridade física dos funcionários, que estavam sendo ameaçados por populares. O acusado foi encaminhado ao Pronto Socorro Bandeirantes e, logo depois, foi recebido na carceragem da Delegacia de Polícia. Emerson ficou com o dedo da mão direita machucado quando tentava impedir que o réu pulasse no córrego. Foi medicado no PS Bandeirantes e recebeu atestado de 2 dias.

Em juízo, Emerson disse que preferia não ser visto pelo réu durante seu depoimento. Contou que é funcionário da empresa Via Mobilidade. Olhando para a fotografia de fls. 31 dos autos, o depoente confirmou que a tubulação que o réu estava carregando estava devidamente ligada e servia para o escoamento de água. A tubulação de ferro era encaixada, ficava em pé numa pilastra, que descia do Elevado. Estava fixada por presilhas de aço, que o réu rompeu com uma marreta. O depoente trabalha na parte externa e, quando passou pelo local, o réu já tinha arrancado a tubulação. São comuns as subtrações desses tubos de escoamento de água e da fiação de aço. O réu alegou que havia encontrado a tubulação solta e que ele só havia colocado no carrinho de supermercado. Mas a tubulação não estava solta. O réu estava a poucos metros de distância do local em que a tubulação estava instalada. O réu estava com a companheira dele. Ela estava muito alterada e não dava para conversar com ela. O réu estava bem calmo. A moça não foi levada para a delegacia, porque ela estava perto de barracos debaixo do viaduto, onde havia pessoas com pedras.

O réu estava conversando com o depoente durante a abordagem, mas começou a mudar de comportamento por causa da mulher e saiu em fuga. O réu deixou a tubulação no chão, correu e o depoente e seu parceiro correram atrás. O réu tentou se jogar na água, mas o depoente conseguiu detê-lo. Foi nessa hora que o depoente perdeu sua câmera corporal. Não soube dizer se a tubulação poderá ser reutilizada. A tubulação vale aproximadamente R\$ 700,00. O local fica numa parte de acesso livre, na avenida. Os fatos ocorreram às 9h. O centro de controle acionou a polícia.

Ao local compareceu a polícia científica para fazer a perícia, que realmente foi feita. A empresa não tinha câmeras no local. O depoente tinha uma câmera corporal, mas caiu na água quando correu atrás do réu. Seu parceiro também estava com câmera corporal.

De maneira sigilosa, o depoente olhou para o réu preso no CDP Pinheiros e disse que o reconhecia. Não conhecia o réu anteriormente.

Em solo policial, Claudedir contou que foi solicitado para dar apoio a seus colegas, que se depararam com uma ocorrência de furto. Quando chegou no local dos fatos, o réu já estava algemado. Somente auxiliou na condução do acusado ao pronto

socorro e à delegacia.

Em juízo, Claudedir disse que não se importava em ser visto pelo réu durante seu relato. Olhando para a fotografia de fls. 31 dos autos, o depoente disse que só foi como motorista para conduzir a ocorrência e que o réu já estava algemado. Tudo já estava resolvido e apenas levou o réu para a delegacia. Não fazia uso de câmera corporal. Havia três funcionários quando chegou ao local e eles faziam uso de câmeras corporais. Olhando para o réu preso no CDP Pinheiros, disse que o reconhecia. Não conhecia o réu anteriormente aos fatos. Viu a tubulação no local, mas não conversou com o réu sobre isso. Não viu marreta perto do réu.

Com efeito, do conjunto probatório amalhado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa conclui-se que a responsabilidade criminal do réu está suficientemente delineada, inviável absolvição por insuficiência probatória.

As testemunhas ouvidas durante a instrução não conheciam o réu anteriormente, de modo que não tinham qualquer motivo, demonstrado pela defesa, para pretenderem mentir em desfavor dele. Certamente, se algum interesse escuso tivessem, a combativa defesa teria trazido as pertinentes provas, o que não aconteceu. Seus relatos são isentos e dignos do crédito do juízo.

Ademais, o réu foi reconhecido pela testemunha Emerson e estava na posse da tubulação de ferro da Linha Lilás do Metrô. Também a tubulação foi reconhecida pelo representante da concessionária Via Mobilidade. E a posse da res furtiva pelo réu gerou a inversão do ônus da prova, impondo a ele a obrigação de apresentar justificativa razoável, o que não é a hipótese dos autos.

Por outro lado, também é certo que houve concurso de agentes, indiferente não tenha sido identificada a comparsa do réu. O agente de segurança Emerson relatou que o réu estava acompanhado de uma mulher, sendo que ambos estavam em posse da tubulação de ferro subtraída. O casal foi abordado junto e estava empurrando um carrinho de supermercado, no qual estavam a tubulação subtraída e também a marreta utilizada para o crime. A comparsa do acusado foi quem danificou o veículo dos agentes de segurança, quando o réu foi detido pelo furto da tubulação de ferro. No laudo pericial de fls. 160/166 é possível observar o estrago produzido no veículo. Ainda, há que se destacar que a tubulação subtraída estava acerca de 1,50 m de altura, fixada em pilares de concreto e era rosqueável, como atestado pelo mesmo laudo. Por óbvio que uma pessoa sozinha não conseguiria realizar todos os atos necessários para concretizar a subtração. Portanto, não há dúvidas de que houve conluio entre o réu e a comparsa, bem como divisão de tarefas para o crime e, certamente, haveria repartição de lucros, haja vista que o réu confirmou que pretendia vender a tubulação de ferro.

Por fim, a qualificadora de rompimento de obstáculo também restou configurada, uma vez que a tubulação subtraída era presa por presilhas de aço (braçadeiras metálicas), que foram danificadas, como explicou Emerson em juízo e revelou o laudo pericial do local dos fatos de fls. 160/166. Os peritos compareceram no local dos fatos e constataram que se tratava de um elevado dos trilhos da Linha 5 do metrô - Lilás. Constataram, ainda, que por "toda a extensão do elevado foi observada a presença de tubulação metálica de escoamento de água pluvial, formada por peças individuais rosqueáveis medindo cerca de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) de altura, fixada aos pilares de concreto por braçadeiras metálicas". No tocante à peça subtraída pelo acusado, a perícia atestou que a braçadeira metálica estava amolgada.

Portanto, a tubulação subtraída estava em uso e não abandonada pelos cantos, como alegou o acusado. Foi necessário desconectá-la do sistema ao qual estava amolgada, com utilização de ferramenta pesada, como a marreta vista por Emerson, no carrinho que o réu empurrava quando abordado. Nesse contexto, a versão do acusado não se sustenta e restou isolada no arcabouço probatório.

Ademais, não merece guarida a tese defensiva de descaracterização da qualificadora, sob o argumento de que a violência empreendida pelo réu foi exercida contra a própria coisa. A lei não estabeleceu a diferenciação entre romper obstáculo inerente à própria coisa ou externo a ela.

Nesse sentido, a jurisprudência majoritária:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - EXTRAÇÃO DO

CILINDRO DA FECHADURA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. 1. INCIDE A QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO I, DO § 4º, DO ART. 155 DO CP, QUANDO O AGENTE DESTRÓI OU ROMPE ALGUM OBSTÁCULO PARA FURTAR O BEM, NÃO IMPORTANDO SEJA O OBSTÁCULO INERENTE À PRÓPRIA COISA OU EXTERNO. 2. CONFIGURA A QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO A CONDUTA DO AGENTE QUE ARRANCA O CILINDRO DA FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO, OBJETIVANDO FURTÁ-LO. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJDF, APR 20110110750395-DF, 3ª Turma Criminal, Relator Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, publicado no DJE: 17/07/2013). "A interpretação do art. 155, § 4º, I, do CP, para efeito de considerar qualificado ou simples o delito, deve ser feita de forma literal, dada a clareza do dispositivo. O comando legal é taxativo no sentido de qualificar a subtração, quando houver "destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa", sem qualquer distinção em relação ao obstáculo em si, se externo ou não, referentemente à coisa. Quebra do vidro da porta do automóvel, a fim de possibilitar a subtração do rádio do interior do veículo. Rompimento de obstáculo caracterizado" (TJRS, Ap. Crim. 70012967212, 8ª Câmara Criminal, Rel. Fabianne Breton Baisch, j. 25-10-2006). "Tendo em vista que a palavra obstáculo significa aquilo que obsta, impede, dificulta, alguma coisa, caracteriza o furto qualificado pelo inciso I o cometido pelo rompimento da fechadura da porta do veículo. É irrelevante, para o reconhecimento da qualificadora, fazer a distinção entre obstáculo externo à coisa ou a ela inerente. Na hipótese, as portas e os vidros foram colocados para darem conforto ao motorista e os passageiros, mas são trancados para obstaculizar o acesso de estranhos ao interior do automóvel. O seu rompimento, ou quebra, como ocorreu na hipótese, configura a qualificadora referida (TJRS, Ap. Crim. 70012793097, 7ª Câmara Criminal, Rel. Sylvio Baptista Neto, j. 17-11-2005). Do exposto, superadas as alegações defensivas, impõe-se a condenação do réu por furto duplamente qualificado.

Passo ao cálculo da pena.

Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é birreincidente, sendo reincidente específico (FA de fls. 68/82 e certidão de fls. 83/87). Possui uma condenação definitiva por furto perante a 15ª Vara Criminal da Capital e uma condenação definitiva por furto perante a 19ª Vara Criminal da Capital. Além disso, possui três condenações definitivas por crimes de roubo perante a 14ª, a 18ª e a 20ª Varas Criminais da Capital, todas já atingidas pelo período depurador da reincidência. O réu estava em cumprimento de pena em regime aberto.

Nessa primeira fase de cálculo, verifico incidência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que orientam majoração em um quarto sobre a pena mínima prevista pelo tipo penal em que incorreu. Considero os maus antecedentes do acusado, sua má conduta social e sua insistência em práticas criminosas. Embora estivesse em cumprimento de pena quando dos fatos, não hesitou em cometer novo delito, a evidenciar personalidade desvirtuada, marcada pela crença na impunidade e pela falta de arrependimento e regeneração. E tantos antecedentes possui o acusado que manifestou o desejo de silenciar sobre eles em interrogatório judicial. Ao lado disso, o réu subtraiu bem público que estava em uso no Elevado, causando prejuízo ao erário, além de transtornos para a coletividade (fotografias de fls. 162). Também levo em consideração a incidência de duas qualificadoras no furto, sendo que só uma qualifica o delito enquanto a outra funciona como circunstância judicial de exasperação de pena. Fixo a pena do acusado em DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E DOZE DIAS-MULTA.

Na segunda fase de cálculo, porque birreincidente, elevo a pena em um quarto e obtenho o resultado de TRÊS ANOS, HUM MÊS E QUINZE DIAS DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA.

O acusado confessou apenas em parte. Admitiu a subtração, mas negou o rompimento de obstáculo e o concurso de agentes, alegando que a peça em questão estava solta e abandonada. A confissão apenas parcial não o pode beneficiar. Nesse sentido: "A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste verdade total da dinâmica da ocorrência penal" (RJDTACRIM

31/84). “Em se tratando da atenuante da confissão, o agente que, buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do requisito da espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação de penas, confissão pela metade” (RJDTCRIM 33/56). “Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea no dictum do acusado que se retrata parcialmente em juízo, negando o rompimento de obstáculo, objetivando, provavelmente, a desclassificação para furto simples, com menor pena” (RT 775/607).

À míngua de outras circunstâncias que incidam sobre o cálculo, torno-o definitivo. Considerando a situação econômica do réu, cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, atualizado monetariamente. Inexiste hipótese de conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, haja vista a birreincidência do acusado e seus maus antecedentes, a indicar periculosidade e personalidade de difícil correção, marcada pela insistência e reiteração na prática de crimes patrimoniais. Ao invés de procurar atividade lícita, acomodou-se às práticas delitivas, fazendo dos crimes seu meio de vida, sem traço de arrependimento ou regeneração. Não se emendou apesar das diversas condenações anteriores, deixando claro que não está apto ao convívio social pacífico e respeitoso. Ainda, praticou este delito durante o cumprimento de pena, o que deixou claro que regimes mais brandos não são suficientes para conter seu pendor pelos crimes. O único regime compatível com a personalidade desvirtuada do réu birreincidente é o inicial fechado.

O réu foi preso em flagrante em 22 de julho de 2022. O tempo de prisão não o favorece para fixação de regime mais brando.

A detração da pena e a progressão do regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes do acusado e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pela boa conduta carcerária.

Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para condenar CARLOS EDUARDO SILVA DE BARROS à pena de TRÊS ANOS, HUM MÊS E QUINZE DIAS DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA, regime inicial fechado e piso mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Birreincidente e preso em flagrante, o réu permaneceu custodiado durante o trâmite processual. Agora que condenado em regime inicial fechado, com mais razão, a soltura não se justificaria. Não tem o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se-o na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P. R. I. C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA